

1503444-02.2021.8.26.0302

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: PEDRO SIQUEIRA DE PRETTO

Comarca: Jaú

Foro: Foro de Jaú

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/06/2022

... não se exige qualquer ato de tráfico, bastando, como na espécie, que o agente realize quaisquer das condutas previstas pelo preceito primário do tipo penal. Da mesma forma, é inexigível a tradição para a consumação do delito. Já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

"TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO DO ART. 28 DA LEI N. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jaú

Foro de Jaú

1ª Vara Criminal

Praça Dr. Mário Gomes Pahin, s/n, Jaú-SP - cep 17210-100

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1503444-02.2021.8.26.0302 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503444-02.2021.8.26.0302

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2260421/2021 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 20437249 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 5428/21/406 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 2260421 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCAS DA SILVA FERNANDES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PEDRO SIQUEIRA DE PRETTO

Vistos.

LUCAS DA SILVA FERNANDES, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006, porque, no dia 23 de setembro de 2021, por volta das 13h00min, na Rua João Pucci, nº 501, Jardim Diamante, Jaú-SP, teria guardado, para fins de tráfico, 368,42 gramas de cocaína (8 papelotes) e 53,29 gramas de maconha (3 papelotes).

Notificado (fl. 149), o acusado apresentou defesa prévia às fls. 147/148.

A denúncia foi recebida em 29 de março de 2022 (fls. 150/152) e o réu foi citado (fl. 188).

Como medida de instrução criminal, foram ouvidas testemunhas e interrogado o réu. Encerrada a instrução criminal, em alegações finais, o Ministério Público requereu a procedência da ação penal, com a condenação da acusada nos termos da denúncia. A defesa do acusado, por sua vez, teceu ponderações acerca da aplicação da pena. É o relatório.

Fundamento e decido.

A presente ação penal é procedente.

A materialidade do delito está demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante (fls. 03/06), boletim de ocorrência de fls. 10/12, do auto de exibição e apreensão de fls. 13/14, do auto de constatação preliminar de fl. 15, fotografias (fls. 31/33), laudo definitivo (fls. 98/104), laudo em objetos (fls. 105/110), além dos depoimentos colhidos em juízo.

A autoria também é certa.

A testemunha Policial Civil Paulo Balduin afirmou que receberam informações na DISE no sentido de que o réu e sua mulher estariam mantendo drogas em depósito e que seriam destinadas ao tráfico. As informações foram passadas por moradores. O casal não era conhecido de outras investigações. Diante de evidências, foi solicitado mandado de busca para Aline e do réu, que eram bem próximas. Na data dos fatos, em cumprimento ao mandado, na residência de Lucas foram localizadas, em seu quarto, várias porções de cocaína, porções de maconha, balança, tesoura, utilizados na confecção de porções. Foram cerca de 360g de cocaína, e 40g de maconha. Na casa de Aline nada de ilícito foi localizado. Em contato com Lucas, ele assumiu a propriedade das drogas.

As testemunhas Diego e Aguinaldo afirmaram conhecer o réu e não têm ciência de nada que o desabone.

Interrogado, o réu confessou a prática dos fatos narrados na denúncia. Estava guardando há cerca de 20 dias.

Como se vê, o conjunto probatório acostado aos autos confere a certeza necessária acerca da autoria e materialidade do crime de tráfico.

Tanto o laudo de constatação preliminar (fl. 15) como o definitivo (fls. 98/104) concluem que os entorpecentes localizados na busca policial correspondem à cocaína (fl. 100) e à maconha (fl. 102).

A quantidade e a forma que os entorpecentes foram encontrados, isto é, fracionados em papелotes com grandes quantidades, indicam que o réu praticou o crime do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, na modalidade "guardar". Além disso, foram apreendidos e periciados objetos comumente ligados ao tráfico como tesoura (detectada a presença de cocaína - fl. 107), sacola plástica branca (detectada a presença de cocaína - fl. 108) e duas balanças portáteis (detectada a presença de cocaína - fl. 108).

Oportuno lembrar que, para a configuração do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, não se exige qualquer ato de tráfico, bastando, como na espécie, que o agente realize quaisquer das condutas previstas pelo preceito primário do tipo penal. Da mesma forma, é inexigível a tradição para a consumação do delito. Já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

"TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO DO ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. [...]. 2. O crime de tráfico de drogas é tipo misto alternativo, restando consumado quando o agente pratica um dos vários verbos nucleares inserido no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, sendo a venda prescindível ao seu reconhecimento. [...]. (STJ - AgRg no HC 618.667/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24/11/2020)".

Conforme entendimento da jurisprudência: "Os indícios, quando veementes, convergentes e concatenados, não neutralizados por contra-indícios ou por alibi comprovado, autorizam condenação" (Julgados do Tacrim 51/342, 51/248, 58/192, 59/219, 50/183, 50/395), "podendo levar à certeza moral da veracidade do fato pesquisado" (Julgados do Tacrim 84/411), "imposta a conclusão condenatória pelo bom senso e pelas características particulares do fato incompatível com explicação diversa" (Julgados do Tacrim 90/319).

Repise-se, ainda, que os depoimentos dos policiais foram coerentes com os prestados

na fase extrajudicial (fls. 07/08) e em asseverar a localização do entorpecente nas circunstâncias descritas.

Não há, assim, motivo para se duvidar da versão apresentada dos policiais que diligenciaram no caso, porquanto, afora o já consignado, "os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese, cabendo à defesa demonstrar sua imprestabilidade" (STJ, AgRg no REsp 1863836/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 06/10/2020).

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - Inviável a absolvição se as circunstâncias que envolvem os fatos, a quantidade de droga, dentre outras, evidenciam a prática do tráfico de entorpecentes - Não se pode negar valor aos depoimentos de policiais quando os mesmos são essencialmente harmônicos e não se vislumbra nenhuma razão para incriminarem injustamente a ré - Recurso não provido. (TJSP; Apelação 0002194-52.2016.8.26.0635; Relator (a): Luis Augusto de Sampaio Arruda; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 8ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 23/11/2017; Data de Registro: 27/11/2017 - grifo não existente no original)

Os servidores públicos, inclusive policiais, empossados que são após formal compromisso de bem e fielmente cumprirem seus deveres funcionais, têm, no desempenho de suas atuações, presunção de que agem escorreitamente, não se podendo ofensivamente presumir que os informes que, em testemunho ou em documentos oficiais oferecem a seus superiores e à Justiça, sejam ideologicamente falsos, tendo por vil escopo inculpar inocentes. (RT 411/266)

Ao conjunto probatório dos autos, soma-se a confissão do acusado na fase extrajudicial (fl. 09) e em juízo. Confrontada com outras provas do processo, nos termos do artigo 197, do Código de Processo Penal, trata-se de prova contundente, uma vez que réu apresentou relato semelhante ao dos policiais e condizente com as provas periciais juntadas aos autos, confirmando a propriedade da droga apreendida e que os entorpecentes eram destinados ao tráfico.

Acresça-se que os depoimentos das testemunhas de defesa não foram suficientes para se concluir pela absolvição do réu.

Dessa forma, o decreto condenatório é medida que se impõe, uma vez que amparado pelo conjunto probatório.

Passo à dosimetria da pena.

PENA. O réu é primário e sem antecedentes criminais. Atento às diretrizes traçadas pelos artigos 59 e 60 do Código Penal e artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, considero a variedade da droga apreendida (maconha e cocaína) e fixo a pena base acima do mínimo legal para o crime de tráfico de drogas em 5 (cinco) anos, 8 (oito) meses e 17 (dezessete) dias de reclusão e 571 (quinhentos e setenta e um) dias-multa. Fixo o quantum unitário da pena pecuniária no mínimo legal, tendo em vista inexistirem informações a respeito da situação financeira do acusado.

Na segunda fase, verifico a existência da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d" CP), reduzindo em 1/6 a pena e fixando-a no mínimo legal em virtude do teor da Súmula 231 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Ausentes agravantes.

Na terceira fase, presente a causa de diminuição de pena do artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, considerando que o acusado não é reincidente, nem há demonstração inequívoca de se que dedique às atividades criminosas ou integre organização criminosa, reduzo a pena em 1/2 (metade), resultando, como pena final, 2 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, em razão da quantidade da droga encontrada, em especial da cocaína pelos efeitos nocivos conhecidos.

Considerando o disposto nos artigos 43 e 44, incisos I, II e III, ambos do Código

Penal, bem como a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, substituo a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Assim, a substituição se dará por 2 (duas) penas restritivas de direitos, nos termos do artigo 44, §2º, segunda parte, do Código Penal, pelo mesmo período da condenação (2 anos e 6 meses), fixada ela em prestação de serviços à comunidade (artigo 46 do Código Penal), bem como prestação pecuniária consistente no pagamento de 01 salário-mínimo, destinada a entidade pública ou privada com destinação social, a ser fixada pelo juízo da execução, mantida a pena pecuniária no mínimo legal. Nessa linha: Supremo Tribunal Federal, HC 118.676, MT, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, Julg. 11/03/2014, DJE 28/03/2014; Supremo Tribunal Federal, HC 116.777, SC, Relª Min. Rosa Weber, Julg. 25/02/2014, DJE 18/03/2014.

Posto isso, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal para CONDENAR o acusado LUCAS DA SILVA FERNANDES, qualificado nos autos, à pena de prestação de serviços à comunidade, à razão de 1 (uma) hora de tarefa por dia de condenação (art. 46, §3º, do Código Penal), pelo mesmo período da condenação (2 anos e 6 meses), bem como prestação pecuniária consistente no pagamento de 01 salário-mínimo, destinada à entidade pública ou privada com destinação social, a ser fixada pelo juízo da execução e pena de multa consistente no pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, calculados no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente por ocasião dos fatos, desde então corrigidos, nos termos do artigo 49, § 2º, do Código Penal, por ter infringido o disposto no artigo 33, "caput" e §4º, da Lei nº 11.343/2006.

Na hipótese de descumprimento injustificado da restrição imposta (artigo 44, § 4º do Código Penal), deverá o acusado iniciar o cumprimento da pena corporal no regime aberto (artigo 33, §2º, alínea "c", do Código Penal).

Solto durante o processo, concedo-lhe o direito de assim recorrer.

Nos termos do artigo 63 da Lei 11.343/06, decreto o perdimento dos objetos apreendidos (fls. 13/14), eis que relacionados ao tráfico de drogas. O laudo de fls. 105/110 atestou a presença de cocaína, conforme já fundamentado.

Conforme art. 72 da Lei nº 11.343/06, determino a destruição da amostra (se houver) de droga guardada para contraprova. Comunique-se à Autoridade Policial.

Custas pelo acusado, observados, se o caso, os benefícios da assistência judiciária gratuita. Oportunamente, expeça-se o necessário e arquivem-se os autos.

P.I.C.

Jaú, 30 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA